

RESOLUÇÃO-COFECI Nº 146/82

Daniel Cobra de Castro

RESOLUÇÃO-COFECI Nº 146/82

- Aprova o Código de Processo Disciplinar:
- A repressão das infrações à Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, ao Decreto nº 81.871, de 29 de junho de 1978, pelo desatendimento às Resoluções baixadas pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) será efetivada através de processo disciplinar que terá por base:
 - 1. Auto de Infração;
 - 2. Termo de Representação.

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

1. Processo Disciplinar por Auto de Infração:

- Verificada a ocorrência da infração, o agente de fiscalização lavrará o respectivo auto, mediante o preenchimento de modelo próprio que deverá conter:
 - Qualificação e endereço completos do autuado, inclusive suas inscrições no CNPJ ou CPF e no CRECI;
 - Data, hora e local da lavratura;
 - Local da ocorrência da infração;
 - Dispositivo legal infringido;

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

1. Processo Disciplinar por Auto de Infração:

- Verificada a ocorrência da infração, o agente de fiscalização lavrará o respectivo auto, mediante o preenchimento de modelo próprio que deverá conter:
 - Órgão autuante e seu endereço para apresentação da defesa;
 - Nome e assinatura do autuante e do autuado;
 - Descrição circunstanciada dos fatos e elementos caracterizadores da infração.

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

1. Processo Disciplinar por Auto de Infração:

- 15 dias de prazo, contados a partir do recebimento do auto, para apresentação de defesa.
- Processo encaminhado à Procuradoria Jurídica para parecer sobre a procedência ou improcedência da autuação.
- Processo encaminhado a CEFISP (Comissão de Ética e Fiscalização Profissional) para julgamento em 1ª instância.

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

1. Processo Disciplinar por Auto de Infração:

- Notificação da decisão. Processo arquivado ou o autuado poderá recorrer da decisão no prazo de 30 dias, para posterior julgamento pela Turma Julgadora.
- Notificação da decisão. Processo arquivado ou o autuado poderá recorrer da decisão no prazo de 30 dias, para posterior julgamento pelo COFECI.

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

2. Processo Disciplinar por Termo de Representação:

- Terá início por meio de denúncia, comunicação de servidor do CRECI, ou ofício de autoridade pública.
- A denúncia deverá conter a qualificação e assinatura do denunciante, além de narrar, fundamentadamente, os fatos e circunstâncias tidas como caracterizadores da infração, bem como documentos que comprovem o alegado.
- Encaminhado à Procuradoria Jurídica para parecer sobre a procedência ou improcedência da denúncia.

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

2. Processo Disciplinar por Termo de Representação:

- Caso improcedente, despacho do presidente pelo arquivamento in limine. Caso procedente, despacho do Presidente para a Coordenadoria de Ética e Disciplina a fim de lavrar Termo de Representação.
- Envio do Termo de Representação ao representado. Prazo de 15 dias para apresentação de defesa.
- Processo encaminhado à CEFISP para determinação de eventuais diligências, oitiva de testemunhas, acareações etc. Após, submeterá o processo à apreciação e parecer.

TRÂMITES DO PROCESSO DISCIPLINAR

2. Processo Disciplinar por Termo de Representação:

- Presidente distribuirá o processo a um Conselheiro a fim de efetuar o julgamento na Turma Julgadora.
- Notificação da decisão. Processo arquivado. Caso o autuado não concorde com a decisão, poderá recorrer no prazo de 30 dias, para posterior julgamento pelo COFECI.

SANÇÕES NO PROCESSO DISCIPLINAR

Lei nº 6.530/78

Art. 21 - Compete ao Conselho Regional aplicar aos Corretores de Imóveis e Pessoas Jurídicas as seguintes sanções disciplinares:

- I - advertência verbal;
- II - censura;
- III - multa;
- IV - suspensão da inscrição, até noventa dias;
- V - cancelamento da inscrição, com apreensão da Carteira Profissional.



IBREP  escola
imobiliária